

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2363/2018

अपीलार्थी श्री अभिजीत दत्ताराय, जनकपुर वार्ड कांकर , जिला कांकर (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकर, जिला कांकर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 13.11.2018

- 1/ प्रकरण वही सी में प्रस्तुत। अपीलार्थी अनुपस्थित। अतः प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 2/ जनसूचना अधिकारी डॉ. बी.एल. रात्रे जिला चिकित्सा अधिकारी उपस्थित।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.03.2018 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :-
"गौतम हास्पिटल भानु, वंदना हास्पिटल पंखाजूर एवं मदर मैरी हास्पिटल कांकर के डाक्टर परमानेंट या रेसिडेंसियल कार्यरत है वर्तमान में। उनकी डिग्री एवं रजिस्ट्रेशन नंबर की छायाप्रति प्रदान करें।"
- 4/ उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुये जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 19.04.2018 को संबंधित हास्पिटल के संचालकों को जानकारी प्रदाय करने हेतु लेख किया गया। संबंधित से जानकारी प्राप्त होने के उपरांत जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 09.05.2018 को अवगत कराया गया कि तीनों हास्पिटल निजी संस्था हैं तथा उन्हें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई वित्त सहायता प्राप्त नहीं होती है इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा(ज) में परिभाषित अनुसार लोक प्राधिकारी नहीं है।
- 6/ जानकारी प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील 04.05.2018 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 02.06.2018 को प्रथम अपील अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण नस्तीबद्ध करने का आदेश पारित किया गया।
- 7/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.06.2018 को द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई।
- 8/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित हास्पिटलों की जानकारी निजी संस्था होने के कारण प्रदाय नहीं की जा सकती है। निजी संस्था को शासन से कोई निधि या अनुदान प्राप्त नहीं होता। इसलिए उन पर अधिनियम भी लागू नहीं होता। इस संबंध में अधिनियम की धारा 2(h) निम्नानुसार है :-

"2(h) "public authority" means any authority or body or institution of self-government established or constituted -

(a) by or under the Constitution;

- (b) by any other law made by Parliament;
- (c) by any other law made by State Legislature;
- (d) by notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any-

(i) body owned, controlled or substantially financed;

(ii) non-Government organisation substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government;

- 7 / उपरोक्त प्रावधान 2(h)(ii) से स्पष्ट है कि अधिनियम के अंतर्गत लोकप्राधिकारी वही गैर सरकारी संगठन माना जायेगा जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों से वित्तपोषित है। इस मामले में संस्था के अनुसार उन्हें कोई निधि सरकार से प्राप्त नहीं होती। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान ऐसी संस्थाओं पर लागू नहीं होता। अतः अपीलार्थी की द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हो।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त